Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 19ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810331

Processo nº **0092286-23.2024.8.17.2001**

AUTOR(A): MARIA SALETE DE ARAUJO

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Vistos, etc.

1. Tratam-se de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** de **ID 193674313**, opostos por UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, alegando omissão quanto à produção de provas pelas partes, insurgindo-se contra a sentença de extinção com resolução de mérito de **ID 192351033**, objetivando desconstituí-la. Contrarrazões de **ID 195310584**.

2. É o que importa relatar. Conclusos os autos, DECIDO:

3. RECEBO e **CONHEÇO** dos presentes **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**, por serem **tempestivos**, uma vez que foram interpostos no prazo do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

4. Por outro lado, e desta feita quanto ao seu **objeto**, ENTENDO que ele **nãomerece guarida jurisdicional,** à vista do disposto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

4.1. É que, como sabido, são três as hipóteses para a oposição dos embargos declaratórios de uma decisão, quais sejam: a obscuridade, a contradição e/ou a omissão. Uma decisão obscura é aquela em que falta clareza suficiente para retirar de seus argumentos uma decisão lógica e congruente. *"É a falta de clareza por insuficiência de raciocínios lógicos"* (Moacyr Amaral Santos).[1] Contraditória é aquela em que a fundamentação e o dispositivo apresentam divergência entre si e omissa é aquela em que o juiz deixa de analisar uma questão levantada pelas partes.

4.2. Desta forma, e ora analisando as alegações do embargante, não vislumbro ocorrência passível de questionamento via embargos de declaração nos termos do art. 1.022, I, II ou III, do Código de Processo Civil, posto que todos os pontos levantados pela ora embargante foram devidamente aclarados e justificados na sentença, especificamente nos parágrafos de n. 9, **tendo os embargos opostos o objetivo de reformar o referido decisório**.

4.3. Nesse sentido, também é o entendimento dos tribunais pátrios, conforme acórdãos cujas ementas seguem transcritas abaixo, *in verbis*:

> EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGAMENTO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS - REEXAME DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. Há que se rejeitar os embargos de declaração que, ao invés de apontarem no acórdão omissão, obscuridade ou contradição, visam à reapreciação da matéria decidida.

(TJMG– 17a Câm. Cív. – Emb. Dec. n. 1.0707.08.158078-9/003 – Rel. Des. Eduardo Marine da Cunha – j. em 23/07/2009.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material. - A contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual *error in judicando*.- No caso, os embargos de declaração têm nítido caráter de crítica à decisão e rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questão já apreciada e decidida de forma fundamentada.- Dispositivos de lei suscitados pela parte embargante que se consideram incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025 do CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

(TJRS- Embargos de Declaração Nº 70076054501, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 14/12/20176.)

5. Em sendo assim, com fundamento nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, por conseguinte, MANTENHO a sentença de ID 192351033, tal como se encontra lançada.

6. PUBLIQUE-SE, INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, como devido.

Recife, 19 de fevereiro de 2025

JOSÉ RONEMBERG TRAVASSOS DA SILVA

Juiz de Direito

[1] MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado. 8. ed. Barueri: Manole, 2009. p. 688.

Assinado eletronicamente por: JOSE RONEMBERG TRAVASSOS DA SILVA
19/02/2025 20:19:51
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 195871961

25021920195112400000190897252

IMPRIMIR GERAR PDF